

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2704/2539

พนักงานอัยการจังหวัดเลย
นาย สุคนธ์ รบชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

จำเลยชุกซ่อนฝิ่นไว้ในยางครอบเบรกของรถจักรยานยนต์ของกลางจึงถือได้ว่า
รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งต้อง
ริบตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522มาตรา102

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 4, 7, 17, 69, 102, 103
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 และริบของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคแรก,69 วรรคแรก จำคุก 6 เดือน ปรับ 3,600 บาท
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำ
คุก 3 เดือนปรับ 1,800 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีไม่ชำระค่า

ปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้รับผิดและรถ
จักรยานยนต์ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ คืน รถจักรยานยนต์ ของกลาง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ขอให้ คืน รถจักรยานยนต์ ของกลาง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยชุกซ่อนผิดที่จำเลยมีไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้ในทางครอบครองของรถจักรยานยนต์ของกลาง
จึงถือได้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะที่จำเลยได้ใช้ในการกระ
ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งต้องริบตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 102

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-อำนวยการ หมดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>